

特殊医疗机构的安全保障义务判定标准

—— 王某诉某医院医疗服务合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

重庆市第一中级人民法院(2023)渝01民终11411号民事判决书

2. 案由：医疗服务合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):王某

被告(上诉人):某医院

【基本案情】

原告王某之女赵某(生于1997年)因患精神分裂症于2022年10月7日入住被告某医院(系从事精神医疗救治的民营医院)进行封闭式住院治疗,并予以二级护理。赵某入院后,因行为冲动、无故打人、不服管教于2022年11月17日进行单间隔离治疗。2022年11月17日医生的查房记录显示:患者意识清楚,接触合作、问话回答、注意力部分集中、现患者病情较为反复,加强观察患者情况变化,加强巡视、防伤人、毁物等内容。同日,《精神科风险评估量表》显示,冲动行为风险为高风险,其他风险评估为中度风险。2022年11月24日《精神科风险评估量表》显示,赵某冲动行为风险为高风险,其他风险评

估为高风险。2022年11月25日20时，赵某被发现用衣服自缢于窗户铁栅栏上（该铁栅栏横向第一根距离地面217公分），因抢救无效，赵某于当日宣布临床死亡。2022年11月25日，某医院医生于9时27分进行查房，护理人员在当天分别于17时50分、17时53分、18时05分、18时27分对赵某进行巡视。

【案件焦点】

某医院是否存在违约行为，是否应当对赵某的死亡承担赔偿责任以及承担赔偿责任的比例。

【法院裁判要旨】

重庆市璧山区人民法院经审理认为：赵某被送到某医院住院治疗，双方形成医疗服务合同关系。某医院存在以下违约行为：第一，赵某《精神科风险评估量表》显示自伤风险为中度，医生查房记录显示病情较为反复，要求加强观察其情况变化、加强巡视后，从2022年11月19日后的四天无查房记录。第二，某医院举示的《精神科护理学》载明有自伤的患者，应给予一级护理，将患者安置在护士易于观察的病室内，每30分钟巡视一次，某医院没有对赵某进行一级护理，且自18时27分至19时57分未对赵某进行巡视，让赵某有时间实施自缢行为，未尽到医护责任。第三，某医院未举证证明对赵某进行护理的人员有精神科护士执业证，对赵某心理治疗人员有心理咨询师执业证。第四，铁栅栏安装存在安全隐患，给赵某自缢提供了条件，说明其未配备适宜的设施。据此，重庆市璧山区人民法院认为某医院应承担赵某死亡的全部赔偿责任。

重庆市璧山区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第五百七十七条、第九百九十六条、第一千一百七十九条，《中华人民共和国精神卫生法》第二十五条、第三十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款之规定，判决如下：

一、被告某医院于本判决生效后十日内赔偿原告王某各项损失共计993663元；

二、驳回原告王某的其他诉讼请求。

某医院不服一审判决，提起上诉。

重庆市第一中级人民法院经审理认为：某医院作为精神卫生医疗机构，收治患者具有特殊性，故对于患者安全保障义务应高于一般医疗机构，因其未尽到足够的注意义务，导致赵某自缢身亡，应承担服务不到位的责任。对于其责任的比例问题，首先，赵某对常见事物的理解能力、判断能力正常，没有完全丧失行为能力的表现，不存在一级护理的必要；其次，某医院医护人员配备符合规定，且内因是赵某死亡的主要原因；最后，某医院工作人员的查房、巡查没有超过护理必须，铁栅栏安装符合规范，赵某使用贴身衣物作为自伤工具超出某医院可预防、可预见的范围。据此，重庆市第一中级人民法院综合赵某死亡因果关系和某医院的违约责任大小等因素，酌定某医院对赵某死亡承担25%的责任。

重庆市第一中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下：

- 一、撤销重庆市璧山区人民法院作出的(2023)渝0120民初785号民事判决；
- 二、某医院支付王某各项损失235915.75元。

【法官后语】

本案中，某医院作为精神卫生医疗机构，其负有合同义务的同时作为公共场所管理者还依法负有安全保障义务。因其服务对象的特殊性，精神卫生医疗机构的安全保障义务要高于一般医疗机构，与一般医疗机构中提供安全的物理环境不同，精神卫生医疗机构还需要特别注意患者的心理健康，要预防患者因疾病发生的伤人或自伤等事件的发生。当侵权事故发生后，精神卫生医疗机构是否承担责任以及承担责任的多少应从以下几个方面进行考虑：

第一，精神卫生医疗机构负有合同义务，其合同中关于免除自身责任的条款应为无效条款。因收治患者的特殊性，精神卫生医疗机构收治患者治疗期间多为封闭式管理，但其为规避相关责任，在其提供的格式条款合同中，均约定有免于医疗机构责任的条款。根据《中华人民共和国民法典》第五百零六条的规定，合同中对于造成对方人身伤害或因故意或重大过失造成对方财产损失的

免责条款无效。所以即便合同中有关于在治疗期间发生患者自伤、自残等事件时，精神卫生医疗机构不承担责任，该条款也应无效。精神卫生医疗机构是否承担赔偿责任应综合考虑其是否按约履行了合同义务以及是否依法履行了安全保障义务。

第二，精神卫生医疗机构的安全保障义务应高于一般医疗机构。精神卫生医疗机构中，因其患者均患有精神类疾病，且其患病期间多为无行为能力或限制行为能力人，故需要特别注意患者的心理健康，预防患者因疾病发生的伤人或自伤等事件的发生。《中华人民共和国精神卫生法》对开展精神障碍诊断、治疗活动的医疗机构的医护人员资质，设施、设备等进行了规定，同时还要求保护就诊和住院治疗的精神障碍患者的人身安全，防止其受到伤害，并要求为住院患者创造尽可能接近正常生活的环境和条件。故对于精神卫生医疗机构是否履行了安全保障义务应从其病房设置、人员配备、诊疗行为等方面进行审查。

第三，精神卫生医疗机构的安全保障义务应在合理限度内。审查精神卫生医疗机构是否合理地履行了安全保障义务，还应当从其是否采取了合理的防范措施以及侵权行为发生后是否采取有效性防止损失扩大等方面进行考虑。就本案而言，赵某在作出自伤等行为时其病房中并未有一般人看来可用于自伤的工具，其利用自身贴身衣物作为自伤的工具，超出了某医院可以预防和预见的程度，若把这种超出防范和预防范围的高度风险责任完全归咎于某医院，将有失公平。

编写人：重庆市璧山区人民法院 杨晓静 刘晓旭

